高州市“3·10”一般道路生产经营性交通事故调查报告

2020年3月10日16时50分许，在高州市金山街道金辉大道金源修理厂门前路段发生一宗重型自卸货车碰撞二轮摩托车的交通事故，该事故造成1人当场死亡，二轮摩托车损坏，直接经济损失约100万元。

根据《生产安全事故报告和调查处理条例》（国务院令第493号）的有关规定，市政府成立了由市府办副主任张秀育任组长，市应急管理局、市公安局分管交警负责同志任副组长，成员由市应急管理局、市公安交警大队、市交通运输局有关人员组成的道路交通事故调查组，并邀请市纪委监委派员参加事故调查处理工作。事故调查组按照“四不放过”和“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘验、调查取证、检测鉴定、综合分析等，查明了事故发生的经过、原因、应急处置、人员伤亡和直接经济损失等情况，认定了事故性质和责任，提出了对有关责任人员的处理建议，并针对事故原因及暴露出的突出问题，提出了事故防范措施建议。现将有关情况报告如下:

一、事故发生单位概况

（一）事故车辆情况。

1.粤KK7665重型自卸货车，车辆品牌：乘龙牌LZ3310M5FA，车辆识别代号：LGGX5DF53EL908302。该车车主：陈[redacted]武，登记地址：广东省高州市金山街道米塘低田窿村[redacted]。该车出厂日期：2014年4月1日，初次登记日期：2014年4月18日，检验有效期止2021年4月30日，强制报废期止：2029年4月18日，使用性质：货运，整备质量：14770kg，核定载质量16100kg，总质量：31000kg，机动车状态：事故未处理。该车有投中国平安财产保险股份有限公司的交强险（单号：6021[redacted]9713）、商业险（单号：1800[redacted]3956），该车上无配备行车记录仪。经查询公安交通管理综合应用平台和核查车辆档案，该车近三年至事故前有64条交通违法行为，均已接受处理，除此次事故外无其它事故信息。

2.桂KS1Y66二轮摩托车，车辆品牌：松铃牌SL125-A，车辆识别代号：LUPPCJ1AXBE001904。该车车主：谢[redacted]景，登记地址：广西北流市白马镇黄龙村谢屋组[redacted]。实际支配人：覃[redacted]标，该车由覃[redacted]标于2019年向广东省信宜市平安二手摩托车行购买所得，尚未办理车辆转移手续。该车出厂日期：2011年2月25日，初次登记日期：2011年3月28日，检验有效期至2013年3月31日，强制报废期止：2024年3月28日，机动车状态：逾期未检验、注销，无保险。无法查询该车的违法信息和其它事故信息。

（二）事故车辆驾驶员情况。

1.莫[redacted]，是粤KK7665重型自卸货车驾驶员，男，31岁，身份证号码：4409[redacted]1938，地址：广东省高州市分界镇飞马村108号，准驾车型B2E，初次领证日期：2008年2月20日，有效期至2024年2月20日。经查询全国公安交通管理综合应用平台和核查驾驶员档案，莫[redacted]近三年有41条交通违法纪录均已接受处理；除该起事故外，于2019年8月30日在广东省吴川市辖区有1宗死亡1人的事故信息，在该宗事故中负次要责任。其驾驶证在年度记分周期内被累计记9分。

事故当日经委托广东中鼎司法鉴定中心对莫[redacted]的血液酒精含量定量分析，检验结果为“0”，没有酒后驾驶行为，也未检出其它兴奋剂毒品成分。

2.覃[redacted]标，桂KS1Y66二轮摩托车驾驶员，男，46岁，身份证号码：4527[redacted]1255，地址：广西大化瑶族自治县岩滩镇下皇村说欢屯[redacted]，未取得有效机动车驾驶证。

事故当日经委托广东中鼎司法鉴定中心对覃[redacted]标的血液酒精含量定量分析，检验结果为104.2mg/100ml，属于醉酒驾驶。经委托广东省高州市公安局司法鉴定中心对覃[redacted]标的死因进行鉴定，结论是符合交通事故致颅脑损伤死亡。

（三）车辆检验检测情况。

1.经委托高州市商业储运公司商业名车维修中心对粤KK7665重型自卸货车进行鉴定，结论是该车各项性能合格。

2.经委托广东省中鼎司法鉴定中心对粤KK7665重型自卸

货车事发时车速进行鉴定，结论是55km/h，超过该路段的车速限制40km/h。

3.经委托广东省中鼎司法鉴定中心对桂KS1Y66二轮摩托车事发时车速进行鉴定，结论是不具备鉴定条件。

（四）事故现场情况。

1.天气情况。事发地点2020年3月10日16时50分左右为晴天干燥，视线清晰，能见度良好。

2.道路情况。事故现场位于高州市金山街道金辉大道金源修理厂门前路段，呈东西走向，是S282省道的跨（过）境道路，属于金山街道办管理。道路是双向四车道的沥青路面，路面干燥，有标志标线、中央隔离带、照明系统，无交通信息灯。碰撞点位于由东往西方向的右侧车道上，单向路宽6.3m，道路平整。该路段限速40km/h。

3.事发路段近3年事故情况。该路段近三年发生重大道路交通事故零宗。

（五）涉事车辆运输装载情况。

事发时该货车总质量31080kg，超过核定载质量80kg，所载货物为泥土。

二、事故发生经过和事故救援情况

（一）事故发生经过。

2020年3月10日16时30分许，持B2E驾驶证人莫[redacted]在高州市站前路驾驶粤KK7665重型自卸货车装载泥土开往石鼓镇湖

塘村。16时50分许，莫[redacted]超速驾驶超载的粤KK7665重型自卸货车从S280往S291方向行驶，途经金山街道金辉大道路段时，与覃[redacted]标驾驶由中间隔离带缺口左转弯借道通过的桂KS1Y66二轮摩托车发生碰撞。事故致覃[redacted]标当场死亡，二轮摩托车损坏。

（二）事故救援情况。

2020年3月10日16时50分，高州市公安局110报警中心接到报警称：在高州市金山街道金辉大道金源修理厂门前路段发生交通事故，有人员伤亡，要求立即出警处理。报接后，110报警中心立即通知高州市公安局交警大队民警出警。高州市公安局交警大队值班领导和民警迅速赶赴现场，进行交通管制、疏导交通、勘验现场并立刻逐级上报事故情况和调查取证等工作。同时高州市副市长、市公安局局长杨文伟，市交警大队大队长韩奇等领导赶赴现场处置工作。市应急管理局、市卫健局、市民政局、公安派出所等相关职能部门均派人先后赶到现场协调事故应急处置工作。至3月10日18时20分事故现场处置完毕，在现场处置中，由于管控措施得当，没有发生二次事故和造成交通阻塞。

（三）应急处置评估情况。

高州市人民政府及时启动应急响应，迅速组织公安、应急管理、卫健等部门开展事故应急处置工作，现场救援处置工作措施得当，善后工作有序，在事故现场应急处置过程中没有发

生交通拥堵、没有发生二次交通事故。

（四）事故发生后采取的措施。

现场处置完毕后，副市长、市公安局局长杨文伟在市公安局召开了全市公安系统防范事故工作现场会，通报了“3·10”交通事故情况，对事故调查和下一步的交通管理工作做了部署。3月16日下午，市长朱春保组织召开全市道路交通安全工作会议，通报了“3·10”和“3·15”两宗交通事故，研究部署近期道路交通安全管理工作，并就道路交通安全工作提出具体要求：一是成立道路交通安全整治工作领导小组，持续深入开展道路交通安全整治活动。二是针对交通安全薄弱环节迅速开展道路交通安全整治工作。三是采取有力措施，加强大货车交通安全管理。四是突出管理重点车辆，严厉打击道路交通安全违法行为。五是依法调查道路交通事故并从严从快追究相关人员的责任。六加强宣传教育，杜绝因疏忽大意引起的交通事故。

三、事故原因及以事故性质

（一）事故原因。

该事故收集的证据有：当事人陈述、证人证言、事故现场图、事故现场勘验笔录、事故现场照片、事故现场视频资料、机动车安全技术检验报告书、尸体检验报告书、血液乙醇含量分析报告书、尿液检验报告书、车辆性能检验报告、驾驶人信息查询结果单等。

事故发生的原因：根据高州市公安局交警大队《道路交通事

故认定书》（高公交认字[2020]第00067号）驾驶人莫[redacted]驾驶超载的车辆超速行驶，限速路段超速行驶，经过缺口路段没按操作规范安全驾驶，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第四十八条第一款、第四十二条第一款、第二十二条第一款的有关规定；桂KS1Y66二轮摩托车驾驶人覃[redacted]标安全意识淡薄，未取得有效机动车驾驶证且醉酒驾驶逾期未检验、注销的车辆，经中间隔离带缺口左转弯借道通行时没让直行车辆先行，其行为违反了《中华人民共和国道路交通安全法》第二十二条第二款、第十九条第一款、第十四条及《广东省道路交通安全条例》第二十八条第一款的有关规定；莫[redacted]和覃[redacted]标双方应负此事故的同等责任。

（二）事故性质。

经综合分析，事故调查组认定该起事故是一起一般道路生产经营性交通安全责任事故。

四、事故造成的人员伤亡及直接经济损失

该起事故共造成1人当场死亡，死者：覃[redacted]标，男，46[redacted]岁，身份证号码：4527[redacted]1255，地址：广西大化瑶族自治县岩滩镇下皇村说欢屯[redacted]。事故直接经济损失约100万元。

五、事故责任认定及对事故责任者的处理建议

（一）事故路段及监管部门道路交通安全方面履职情况。

1.高州市金山街道米塘村委会（粤KK7665重型自卸货车车主陈[redacted]武所在村委会）该村按照规定建立了劝导站，对辖区内

机动车、驾驶人进行排查登记建档，建立了开展交通安全劝导的相关工作台账。米塘村委会2019年9月1日-2020年3月10日交管站应录入日志量1140，实际录入量2258，完成率198.07%。

2.高州市金山街道办。该街道建立健全由街道办领导任组长、各有关部门为成员的镇级道路交通安全工作联席会议领导机构，通过定期组织召开道路交通安全工作联席会议，研判辖区内的道路交通安全状况，部署道路交通安全工作；推进农村“两站两员”建设，落实专兼职交通安全员和劝导员，深入开展交通安全宣传教育和劝导工作；加强对辖区道路交通安全工作的协调、情况信息收集、研究、上报等工作，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导。金山街道办2019年9月1日-2020年3月10日交管站应录入日志量11400，实际录入量10393，完成率91.17%。

3.高州市分界飞马村委会。（粤KK7665重型自卸货车驾驶员莫[redacted]所在村委会）该村按照规定建立了劝导站，（专职交通安全员3人，协管员4人）也建立了制度，明确工作职责，并有对辖区内机动车、驾驶人进行排查登记建档。2019年9月1日-2020年3月10日交管站应录入日志量1140，实际录入量857，完成率75.18%。该镇共有12个村委会，经查询飞马村委会日志录入量在该镇排第六名。

4.高州市分界镇人民政府。建立由镇领导任组长、各有关

部门为成员的镇级道路交通安全工作联席会议领导机构，定期组织召开道路交通安全工作联席会议，研判辖区内的道路交通安全状况，部署道路交通安全工作；推进农村“两站两员”建设，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，开展交通安全宣传教育和劝导工作。但该镇党委文件领导分工和实际调整领导分工工作不相符，没有及时更新形成领导分工文件，导致道路交通安全工作领导职责不清，领导分工模糊，存在相互推诿现象，影响了安全监管工作的开展。2019年9月1日-2020年3月10日交管站应录入日志量13680，实际录入量8758，完成率64.02%。

5.高州市公安局交警大队石鼓中队。作为事故辖区道路交通管理执行机关，依法对辖区道路交通实行统一管理，负责查处各类交通安全违法行为，维护辖区道路交通秩序。目前高州市公安局交警大队石鼓中队有13名警力，管辖4个镇（街）的道路交通安全管理工作。该中队基本按照有关工作要求，开展辖区内路面巡逻管控工作，查处辖区内的道路交通违法行为，指导辖区内各有关镇街和村委会开展农村“两站两员”建设工作，定期汇总更新辖区内的机动车辆、驾驶人员信息，并对劝导工作进行了指导，开展辖区内道路交通安全隐患排查治理工作，开展辖区内的关于“泥头车”专项整治工作。事故当天该中队共接交通事故6宗，出警扣车处理4宗，查处交通违法行为2宗，按时完成工作任务。在当日勤务中，没有出现执勤民

警脱岗及拖延出警的情况。

（二）事故责任认定及处理建议。

1.莫[redacted]。粤KK7665重型自卸货车驾驶员，驾驶超载的车辆超速行驶，限速路段超速行驶，建议由：高州市公安局交警大队依据《中华人民共和国道路交通安全法》对其进行行政处罚。

2.覃[redacted]标。桂KS1Y66二轮摩托车驾驶员，未取得有效机动车驾驶证且醉酒驾驶逾期未检验、注销的车辆，经中间隔离带缺口左转弯借道通行时没让直行车辆先行。鉴于其已在事故中死亡，建议不追究其责任。

3.陈[redacted]武。粤KK7665重型自卸货车所有人，未建立健全安全生产责任制，未认真开展安全生产事故隐患排查和培训工作，对所聘请的驾驶员安全管理和教育培训不到位，导致驾驶员安全意识淡薄，对自有的营运车辆没有安装卫星定位汽车行驶记录仪。以上行为违反了《中华人民共和国安全生产法》第十八条第（一）、（三）、（五）项的规定，依据《中华人民共和国安全生产法》第九十二条第（一）项的规定，建议由：高州市应急管理局依法给予其行政处罚。

（三）其他法律责任。

1.高州市分界镇人民政府未及时梳理领导分工职责，影响安全监管工作开展，未严格落实农村“两站两员”建设工作，建议其向高州市人民政府作出深刻书面检讨。

2.高州市分界镇飞马村委会劝导录入工作排位相对中等，

仍需重视努力，建议其向分界镇人民政府作书面检讨。

3. 高州市金山街道“两站两员”工作基本履行安全监管工作，金山街道米塘村委会“两站两员”工作分工明细，劝导日志录入率超额完成，建议对高州市金山街道和金山街道米塘村委会均不予追责。

4. 高州市公安局交警大队石鼓中队勤务工作和辖区道路事故隐患排查到位，有针对开展专项“泥头车”整治工作，履行了道路交通监管工作，建议不予追责。

六、事故防范和整改措施

（一）切实提高路面见警率和管事率，以错时查车、定点查车、巡逻查车为主要措施，加大路面查纠力度，严查超速、超载和醉（酒）驾等重点交通违法行为。

（二）加强乡村道路交通秩序的查处整治力度，特别是重型载货汽车超载超重、不注意避让其他机动车和行人等交通违法行为的力度。

（三）贯彻落实执行“两员两站建设”，通过劝导站和劝导员加强宣传劝导辖区群众遵守交通规则，提高交通参与人的交通安全意识。

公开方式：主动公开

抄送：市委办公室，市人大常委会办公室，市政协办公室，
市纪委监察委，市总工会。